

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

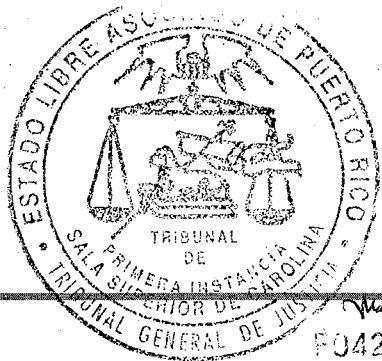
vs.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE
PLANIFICACIÓN Y MUNICIPIO DE
CAROLINA
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009



CITACIÓN

A: Representante de la Oficina de Gerencia de Permisos

Dirección: Ave. F.D. Roosevelt #355
Edificio Fomento Oficina 201
Hato Rey, PR 00918

POR LA PRESENTE Se le requiere que conforme a la Regla 40, de las de Procedimiento Civil de 2009 se persone al Tribunal de Primera de Instancia de Carolina, Sala 404 para una Vista Evidenciaria en el lugar, hora y fecha aquí especificada:

LUGAR	FECHA	HORA
Centro Judicial de Carolina, Avenida 65 Infantería, Carr. 3 Km. 11.7, Trujillo Bajo, Carolina 00987.	20 de mayo de 2025	3:00p.m.

Debe prepararse para declarar sobre el caso de epígrafe, es específico, pero sin limitarse a:

1. Su conocimiento sobre la controversia en el presente caso en cuanto a los trabajos realizados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hasta el momento en la propiedad localizada en 1500 Ave. Sur, San Juan, Carolina 00924.
2. Sobre el trabajo realizado con los elevadores, la remoción e instalación de los *chillers* y cualquier otro trabajo relacionado a la controversia.
3. Su conocimiento sobre alguna concesión de permiso de construcción o cualquier otro permiso relacionado a las obras en la propiedad.
4. Su conocimiento sobre la cinco (5) preconsultas preparadas y presentadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico ante la OGPe y las dos preconsultas referidas al Municipio de Carolina.

5. Cualquier otro asunto relacionado a la controversia del caso.

Concerniente a la Citación, Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 dispone lo siguiente:

Regla 40.4 Protección a las personas sujetas a citación

(a) La parte que solicite la expedición de una citación o el abogado o abogada que expida una citación deberá tomar las medidas que considere razonables para evitar imponerle una carga o unos gastos onerosos a la persona sujeta a la citación. El tribunal que emita la citación podrá imponer sanciones a la parte o al abogado o abogada que incumpla con este deber, las cuales podrán incluir pérdida de ingreso y honorarios de abogado.

(b) La persona a quien se le exija la producción de documentos y la inspección y copia de libros, documentos, información almacenada electrónicamente, objetos tangibles o de un lugar, no tiene que comparecer al lugar donde se realizará la inspección a menos que también se le exija comparecer para deposición, vista o juicio.

(c) La persona a quien va dirigida la citación podrá, dentro de los quince (15) días de haberle sido diligenciada, notificar por escrito al abogado designado o la abogada designada en la citación su objeción a la inspección o fotocopia de toda o parte de la información, o del lugar donde está localizada, o a la producción de información almacenada electrónicamente en la forma o formas requeridas, o a la inspección de un predio o propiedad. De haber objeción, la parte que notifica la citación no tendrá derecho a la inspección o producción de lo solicitado, aunque podrá oponerse y solicitar al tribunal, previa notificación a la persona citada, que dicte una orden concediendo la inspección o producción. El tribunal dictará la orden que corresponda y, en caso de que ordene la inspección o producción de lo solicitado, deberá proteger a cualquier persona que no sea parte u oficial de una parte, de cualquier gasto significativo que pueda surgir de la inspección, producción o fotocopia de la información.

(d) La persona que haya sido citada para prestar testimonio en una deposición podrá presentar su objeción dentro de los quince (15) días de diligenciada la citación. Si la citación es a una vista o juicio, la objeción podrá presentarse en cualquier momento.

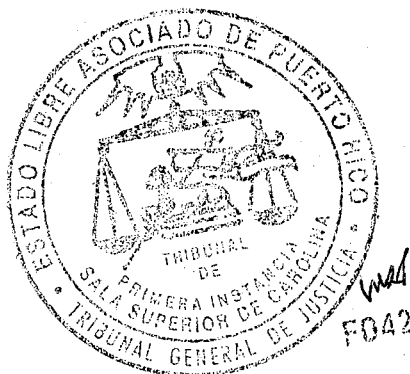
Regla 40.5. Deber de responder a una citación

(a) La persona que responda a una citación para la producción de documentos deberá producirlos según los archive en el curso normal de su negocio, o deberá organizarlos e identificarlos en categorías según se le solicite.

(b) Cuando la información sujeta a citación no se provee alegando que ésta es información privilegiada o que está sujeta a una orden protectora por ser material de preparación para el juicio, la alegación debe ser expresa y estar fundamentada en una descripción de la naturaleza de los documentos, de las comunicaciones o de los objetos no producidos, que le permita a la parte que los solicita impugnar tal alegación. Esto no eximirá de producir aquellos documentos que no son objeto de la solicitud de orden protectora.

Regla 40.10. Desacato

El dejar de obedecer, sin causa justificada, una citación debidamente diligenciada podrá ser considerado como desacato al tribunal.



PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN

Lugar:

Fecha:

Entregada a:

Entregada Por:

DECLARACIÓN DE LA PERSONA QUE NOTIFICÓ LA CITACIÓN

Declaro, bajo pena de perjurio, que la información antes provista en la Prueba de la Notificación de la Citación es verdadera y correcta.

En _____, Puerto Rico el ____ de _____ de 2025.

Nombre de la Persona que Notificó la Citación

Firma de la Persona que notificó la citación

Se le apercibe que, si deja de obedecer o cumplir, sin justa causa, la citación a vista evidenciaría, se puede solicitar al Tribunal la aplicación de sanciones según dispone la ley.

Sometido: 1 de mayo de 2025

f/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



f/DANIEL R. MARTÍNEZ AVILÉS
RUA 14,289

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com
DMartinez@ml-lawgroup.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

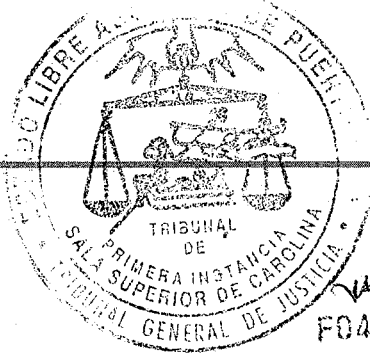
vs.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO RICO,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS,
JUNTA DE PLANIFICACIÓN Y MUNICIPIO
DE CAROLINA
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO LEY
NÚM. 161-2009



CITACIÓN

A: Municipio Autónomo de Carolina

Dirección: 92JH+6VX, Carolina, 00987

POR LA PRESENTE Se le requiere que conforme a la Regla 40, de las de Procedimiento Civil de 2009 se persone al Tribunal de Primera de Instancia de Carolina, Sala 404 para una Vista Evidenciaria en el lugar, hora y fecha aquí especificada:

LUGAR	FECHA	HORA
Centro Judicial de Carolina, Avenida 65 Infantería, Carr. 3 Km. 11.7, Trujillo Bajo, Carolina 00987.	20 de mayo de 2025	3:00p.m.

Debe prepararse para declarar sobre el caso de epígrafe, es específico, pero sin limitarse a:

1. Su conocimiento sobre la controversia en el presente caso en cuanto a los trabajos realizados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hasta el momento en la propiedad localizada en 1500 Ave. Sur, San Juan, Carolina 00924.
2. Sobre el trabajo realizado con los elevadores, la remoción e instalación de los *chillers* y cualquier otro trabajo relacionado a la controversia.
3. Su conocimiento sobre alguna concesión de permiso de construcción o cualquier otro permiso relacionado a las obras en la propiedad.
4. Su conocimiento sobre la cinco (5) preconsultas preparadas y presentadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico ante la OGPe y las dos preconsultas referidas al Municipio de Carolina.
5. Cualquier otro asunto relacionado a la controversia del caso.

Concerniente a la Citación, Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 dispone lo siguiente:

Regla 40.4 Protección a las personas sujetas a citación

(a) La parte que solicite la expedición de una citación o el abogado o abogada que expida una citación deberá tomar las medidas que considere razonables para evitar imponerle una carga o unos gastos onerosos a la persona sujeta a la citación. El tribunal que emita la citación podrá imponer sanciones a la parte o al abogado o abogada que incumpla con este deber, las cuales podrán incluir pérdida de ingreso y honorarios de abogado.

(b) La persona a quien se le exija la producción de documentos y la inspección y copia de libros, documentos, información almacenada electrónicamente, objetos tangibles o de un lugar, no tiene que comparecer al lugar donde se realizará la inspección a menos que también se le exija comparecer para deposición, vista o juicio.

(c) La persona a quien va dirigida la citación podrá, dentro de los quince (15) días de haberle sido diligenciada, notificar por escrito al abogado designado o la abogada designada en la citación su objeción a la inspección o fotocopia de toda o parte de la información, o del lugar donde está localizada, o a la producción de información almacenada electrónicamente en la forma o formas requeridas, o a la inspección de un predio o propiedad. De haber objeción, la parte que notifica la citación no tendrá derecho a la inspección o producción de lo solicitado, aunque podrá oponerse y solicitar al tribunal, previa notificación a la persona citada, que dicte una orden concediendo la inspección o producción. El tribunal dictará la orden que corresponda y, en caso de que ordene la inspección o producción de lo solicitado, deberá proteger a cualquier persona que no sea parte u oficial de una parte, de cualquier gasto significativo que pueda surgir de la inspección, producción o fotocopia de la información.

(d) La persona que haya sido citada para prestar testimonio en una deposición podrá presentar su objeción dentro de los quince (15) días de diligenciada la citación. Si la citación es a una vista o juicio, la objeción podrá presentarse en cualquier momento.

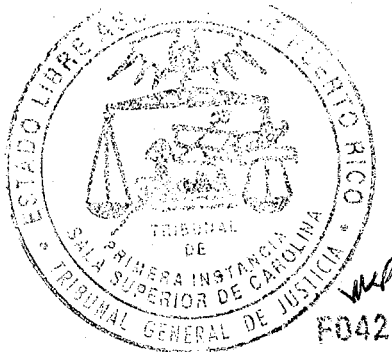
Regla 40.5. Deber de responder a una citación

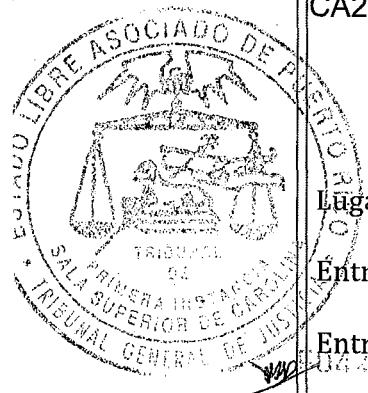
(a) La persona que responda a una citación para la producción de documentos deberá producirlos según los archive en el curso normal de su negocio, o deberá organizarlos e identificarlos en categorías según se le solicite.

(b) Cuando la información sujeta a citación no se provee alegando que ésta es información privilegiada o que está sujeta a una orden protectora por ser material de preparación para el juicio, la alegación debe ser expresa y estar fundamentada en una descripción de la naturaleza de los documentos, de las comunicaciones o de los objetos no producidos, que le permita a la parte que los solicita impugnar tal alegación. Esto no eximirá de producir aquellos documentos que no son objeto de la solicitud de orden protectora.

Regla 40.10. Desacato

El dejar de obedecer, sin causa justificada, una citación debidamente diligenciada podrá ser considerado como desacato al tribunal.



**PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN**

Lugar:

Fecha:

Entregada a:

Entregada Por:

DECLARACIÓN DE LA PERSONA QUE NOTIFICÓ LA CITACIÓN

Declaro, bajo pena de perjurio, que la información antes provista en la Prueba de la Notificación de la Citación es verdadera y correcta.

En _____, Puerto Rico el ____ de _____ de _____.

Nombre de la Persona que Notificó la Citación

Firma de la Persona que notificó la citación

Se le apercibe que, si deja de obedecer o cumplir, sin justa causa, la citación a vista evidenciaría, se puede solicitar al Tribunal la aplicación de sanciones según dispone la ley.

Sometido: 1 de mayo de 2025

f/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



ML Law Group
Keeping it sound, lean and simple

f/DANIEL R. MARTÍNEZ AVILÉS
RUA 14,289

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com
DMartinez@ml-lawgroup.com

